

XXXI. Seguridad Social

Traslado de EPS: los funcionarios pueden trasladarse de EPS por libre escogencia una vez transcurridos al menos doce (12) meses de afiliación a la anterior.

Traslado de AFP: conforme al literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, los afiliados pueden trasladarse de régimen de pensiones una sola vez cada cinco (5) años desde la selección inicial, y no pueden hacerlo cuando falten diez (10) años o menos para la edad de pensión (57 años mujeres, 62 años hombres). *Nota: la Subdirección Jurídica debe retroalimentar este punto conforme a la Reforma Pensional aprobada en 2024.*

XXXII. Cesantías

Prestación social a cargo del empleador equivalente a un mes de salario por año de servicio, o proporcional, cuyo objetivo es dar un auxilio monetario al terminar la relación laboral.

A. Régimen de Liquidación por Anualidad

Creado para el sector privado por la Ley 50 de 1990 y extendido a los servidores públicos vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 mediante la Ley 344 de 1996: el empleador liquida las cesantías al 31 de diciembre de cada año y las consigna al fondo administrador de cesantías correspondiente, con afiliación obligatoria y pago de intereses. La Ley 432 de 1998 permitió a los entes territoriales afiliarse también al Fondo Nacional del Ahorro. Los funcionarios de la CPSM se rigen por este régimen.

1. Anticipo de cesantías régimen anualizado en Fondos Privados y Fondo Nacional del Ahorro

Procede para: compra de vivienda, reparaciones locativas o abono a hipoteca (Ley 1071 de 2006); financiación de estudios superiores del cónyuge, compañero(a) o hijos (num. 3º Art. 102 Ley 50 de 1990, y Leyes 1064 de 2006, 1071 de 2006 y 1809 de 2016); y Leasing Habitacional para compra de inmueble o pago de cánones extraordinarios (Art. 2.2.1.3.19 Decreto 1562 de 2019 y Art. 2.28.1.2.3 Decreto 2555 de 2010).

B. Régimen Retroactivo

Aplica a empleados vinculados antes del 31 de diciembre de 1996: liquidación con el último salario desde el ingreso hasta el retiro parcial o definitivo; si hubo variación salarial en los últimos tres meses, se liquida con el salario promedio del último año, en forma retroactiva y sin intereses (Leyes 6 de 1945 y 65 de 1946, Decretos 2767 de 1945, 1160 de 1947 y 1252 de 2002).

1. Anticipo de Cesantías de Régimen Retroactivo

Los mismos destinos que en el régimen anualizado (vivienda, reparaciones locativas, hipoteca, estudios superiores de familiares y Leasing Habitacional), con el mismo fundamento normativo.

C. Cambio de Fondo de Cesantías

El funcionario no puede afiliarse a más de un fondo de cesantías por un mismo contrato y empleador.

- **Traslado a otra administradora:** la permanencia es voluntaria; el afiliado puede trasladarse previo aviso a la administradora y al empleador, conforme a la circular interna de cierre del trámite de cesantías por vigencia fiscal.
- **Traslado del Fondo Nacional del Ahorro:** solo procede transcurridos tres (3) años desde la afiliación, siempre que no exista obligación hipotecaria vigente con dicha entidad (Art. 5 Ley 432 de 1998 y Decreto 1582 de 1998).

XXXIII. Programa de Inducción y Reinducción

- **Inducción:** programa de entrenamiento y profesionalización del nuevo funcionario, con inducción institucional y entrenamiento en el puesto de trabajo; fortalece la integración a la cultura organizacional, la identidad institucional y el conocimiento de la función pública.
- **Reinducción:** reorienta la integración del servidor ante cambios institucionales; se implementa al menos cada dos (2) años o cuando se produzcan dichos cambios, en dos etapas.

1. Reinducción General

Dirigida a todos los funcionarios activos y contratistas; se realiza cada dos años, en conjunto con la reinducción en SGSST, para actualizar conocimientos estratégicos, legales, normativos y de calidad.

2. Reinducción en SGSST

Dirigida a todos los funcionarios activos y contratistas; se realiza cada año y se unifica cada dos años con la reinducción general, para actualizar en Seguridad y Salud en el Trabajo.

XXXIV. Capacitación y Sistema de Estímulos

El plan de capacitación de la CPSM debe responder a estudios técnicos de necesidades por área y proyectarse cada año.

A. Plan Institucional de Capacitaciones CPSM

Anualmente la CPSM proyecta un Plan de Bienestar Social e Incentivos con programas: deportivos, recreativos y vacacionales; artísticos y culturales; de promoción y prevención de la salud; de capacitación informal en artes y artesanías (en convenio con Cajas de Compensación); de educación formal en todos los niveles; y de promoción de programas de vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro, los Fondos de Cesantías y las Cajas de Compensación.

B. Bienestar de Calidad de Vida Laboral

Conforme al artículo 24 del Decreto-ley 1567 de 1998, la entidad debe: medir el clima laboral al menos cada dos años y definir estrategias de intervención; evaluar la adaptación al cambio

organizacional; preparar a los pre-pensionados para el retiro; fortalecer la cultura organizacional y el trabajo en equipo; adelantar programas de incentivos; e implementar horarios flexibles que no afecten la jornada laboral ni el servicio.

XXXV. Comisión de Personal

Conforme al artículo 2.2.14.1.1 del Decreto 1083 de 2015, toda entidad regulada por la Ley 909 de 2004 debe tener una Comisión de Personal con dos (2) representantes designados por el nominador y dos (2) representantes de los empleados de carrera, elegidos por votación directa, cada uno con su suplente. El Jefe de Personal o Subdirector Administrativo actúa como Secretario, sin voto y sin poder ser miembro; tampoco puede serlo el Jefe de Control Interno. Sus funciones incluyen proponer el Plan Anual de Formación y Capacitación y sugerir procedimientos de medición del clima organizacional; debe adoptar su reglamento dentro del mes siguiente a su conformación (ver CNSC y reglamento interno de la CPSM).

A. Reclamaciones por presuntas vulneraciones a los derechos de Carrera Administrativa

Los servidores de carrera pueden reclamar cuando consideren vulnerado su derecho preferencial de incorporación o desmejoradas sus condiciones laborales por encargos u otros efectos (Ley 909 de 2004 y Decreto Ley 760 de 2005). La reclamación la conoce en primera instancia la Comisión de Personal y en segunda instancia la CNSC (Art. 43 Acuerdo 0370 de 2020 CNSC).

XXXVI. Otros trámites

A. Deterioro o Pérdida de Carnet

El funcionario recibe carné y tarjeta de acceso; el cambio por deterioro sin costo solo procede cada tres (3) años. Ver Formato de Control Entrega de Carnet y Llaves.

B. Inexistencia o Insuficiencia de Personal de Planta

Ante la necesidad de contratos de prestación de servicios, el Jefe de Personal elabora el Certificado de Inexistencia o Insuficiencia de Personal de Planta y solicita al Director General la aprobación para contratar.

C. Certificaciones Laborales

El funcionario o exfuncionario tiene derecho a certificaciones de tiempo de servicio (con vínculos anteriores, horas extras, vacaciones, funciones y salario, o cargo titular y encargo). Se requiere la estampilla de la CPSM, adquirible en la Casa del Libro o en línea (Edesk Estampillas Departamentales); la certificación se envía por correo o en físico. Ver Formato Certificaciones.

D. Certificado Electrónico de Tiempos Laborados – CETIL

El funcionario o exfuncionario puede solicitar la certificación electrónica de tiempos laborados para trámites pensionales, mediante los canales de PQRSD. Ver Formato Solicitud de CETIL y la Plataforma del Ministerio de Hacienda.

E. Pólizas de Aseguramiento

La CPSM contrata anualmente pólizas de vida para los funcionarios, amparando muerte, incapacidad total o permanente e incapacidades no cubiertas por la Ley 100 de 1993. El Jefe de Personal debe reportar a la aseguradora las inclusiones y exclusiones de funcionarios.

F. SIGEP II

1. Hoja de Vida

Instrumento estandarizado de datos del personal del sector público (Función Pública), de obligatorio diligenciamiento para empleados públicos, trabajadores oficiales y contratistas de prestación de servicios, previo a la posesión o contrato. El Jefe de Personal solicita su actualización al ingreso y retiro de la entidad.

2. Declaración de Bienes y Rentas

Obligatoria previo a la posesión y dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al retiro. Se presenta anualmente: entidades del orden nacional entre el 1º de abril y el 31 de mayo; entidades del orden territorial entre el 1º de junio y el 31 de julio. Si la entidad no está vinculada al SIGEP, se presenta en físico. El Jefe de Personal verifica su presentación y, al menos semestralmente, la veracidad mediante muestreo; el incumplimiento genera sanción.

3. Declaraciones del Aplicativo de Integridad

Herramienta del SIGEP II para que altos cargos y contratistas declaren bienes, rentas, impuestos y conflictos de interés (Ley 2013 de 2019), consultable por ciudadanía, antes de control y medios. En la CPSM aplica al Director General y contratistas, al posesionarse, ejercer y retirarse, y se actualiza cada año o ante cambios. También debe registrarse la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) con información financiera complementaria (Decreto 830 de 2021), actualizable dentro de los sesenta (60) días siguientes a cualquier cambio (Decreto 1081 de 2015).

Lineamientos frente a contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión

El servidor público debe registrar a sus familiares hasta segundo grado de afinidad y consanguinidad que tengan contratos de prestación de servicios con el Estado, conforme a la Directiva Presidencial 001 de 2022.

4. Roles del SIGEP II

El Jefe de Personal tramita ante la Función Pública la asignación de roles de administración y consulta del portal, mediante el formato dispuesto para ello. Los principales roles son:

- **Jefe de Talento Humano:** activa/desactiva usuarios, aprueba y verifica hojas de vida, gestiona vinculaciones, desvinculaciones y situaciones administrativas, consulta bienes y rentas, y puede asignar el rol de Operador de Talento Humano.
- **Jefe de Contratos:** gestiona los contratos de prestación de servicios y activa a los contratistas para el registro de su hoja de vida.

- **Operador de Talento Humano:** apoya al Jefe de Talento Humano en las mismas funciones operativas.
- **Jefe de Control Interno:** acceso de solo lectura a toda la información, salvo bienes y rentas detallados, sin funciones de administración.

Ver Formato Asignación de Roles SIGEP.

G. Exámenes de Ingreso

El Jefe de Personal revisa el profesiograma de la CPSM e indica al funcionario que ingresa los exámenes médicos requeridos; los resultados los revisa el encargado de SGSST, quien da las recomendaciones pertinentes.

H. Afiliaciones a EPS, ARL, Caja de Compensación y AFP

Gestión Humana realiza la afiliación a la EPS activa del funcionario (verificada en el RUAF), a la Caja de Compensación Familiar (incluyendo beneficiarios, si aplica) y a la ARL un día antes del inicio de labores, rigiendo desde la posesión. Los soportes se archivan en la hoja de vida. En AFP, si el funcionario ya está afiliado, no se requiere trámite adicional; basta registrar la AFP correspondiente al pagar la seguridad social en línea.

XXXVII. Ajustes y Responsabilidades

Este Manual podrá ajustarse conforme a la normatividad vigente; es responsabilidad del Subdirector Administrativo y del Subdirector Jurídico mantenerlo actualizado. Las modificaciones deben socializarse en el Comité MIPG con todos los funcionarios y a cada nuevo ingreso de personal.